

1502196-69.2021.8.26.0150

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Fabiola Brito do Amaral

Comarca: Cosmópolis

Foro: Foro de Cosmópolis

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... infracionais equiparados a receptação e tráfico de entorpecentes (fls. 48-51), além de ser envolvido com drogas. Considerando o seu histórico recente, além do roubo à mão armada que ora se analisa, não se compreende como o acusado possa ser descrito como "um menino exemplar".

Ao ser interrogado em Juízo, LUAN acabou confessando sua participação no crime.

Contudo, alegou não se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cosmópolis

Foro de Cosmópolis

Vara Única

Rua Ramos de Azevedo, nº 365, Cosmopolis - SP - cep 13150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1502196-69.2021.8.26.0150 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502196-69.2021.8.26.0150

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUAN BUENO BORGES DOS SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabiola Brito do Amaral

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra LUAN BUENO BORGES DOS SANTOS, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos (fls. 02-04):

"Consta dos inclusos autos do inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante, que, no dia 28 de setembro de 2021, por volta das 22h., na Rua Caetano Achilles Avancine, 579 - Vila José Kalil Aun, nesta cidade e comarca de Cosmópolis, LUAN BUENO BORGES DOS SANTOS, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, subtraiu, para si e para outrem, um veículo automotor, CHEV/PRISMA, Placas FKH4969 (avaliado em R\$ 43.000,00, fls. 17/18), um aparelho de telefone celular Motorola (avaliado em R\$ 700,00, fl. 12) e R\$ 45,00 em espécie, pertencentes a Marcinio de Carvalho Junior".

A denúncia foi formalmente recebida em 13 de outubro de 2021 (fls. 113-114). O acusado foi devidamente citado (fl. 136) e apresentou resposta à acusação (fls. 141-143). No decorrer da instrução processual realizou-se a oitiva da vítima, de

três testemunhas arroladas na denúncia e uma arrolada pela defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando por sua condenação, nos termos da peça exordial acusatória.

Por sua vez, em alegações finais, a defesa do acusado não formulou pedido formal de absolvição, haja vista a demonstração da autoria e a confissão do réu. No que concerne à dosimetria, pleiteou a fixação da pena mínima, a aplicação da circunstância atenuante da confissão, a redução da reprimenda pela capacidade de entendimento reduzida e a concessão de regime prisional diverso do fechado (fls. 172-179).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal procede.

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 12-15), auto de exibição e apreensão (fls. 16-20), laudo pericial de balística (fls. 123-126) e pela prova oral coligida na instrução, que atestam a efetiva existência do evento.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado. Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima Marcínio (58 anos) foi visitar os filhos na cidade de Limeira/SP, tendo retornado a Cosmópolis por volta de 22:00h. Chegando em frente à sua residência, a vítima parou o veículo e já se preparava para desembarcar e abrir manualmente o portão.

Entretanto, Marcínio foi surpreendido com a ação de dois indivíduos desconhecidos, os quais estavam na esquina e vieram correndo em sua direção. Um dos sujeitos sacou uma arma de fogo e apontou à vítima, anunciando que aquilo era um assalto. Ambos os criminosos disseram, ainda, que iriam entrar na casa de Marcínio.

O primeiro criminoso – aquele que portava a arma de fogo – assumiu a direção do veículo, enquanto o segundo acompanhou a vítima até o portão de pedestres. A intenção dos criminosos era evidente: entrariam na garagem com o veículo, renderiam a família, efetuariam a subtração de objetos de valor e, finalmente, fugiriam com o veículo e os bens.

A vítima avisou ao criminoso que o portão maior somente era aberto por dentro, e que possuía cães bravos no interior da residência. Preocupado com esta informação, o assaltante se virou para comunicar ao comparsa sobre os cães. Aproveitando-se desta desatenção, Marcínio empurrou o assaltante, entrou na residência e fechou o portão de pedestres. Em seguida, gritou para que sua esposa acionasse a polícia. Diante da frustração do plano inicial, os criminosos optaram por subtrair “apenas” o veículo – um CHEV/Prisma avaliado em R\$ 43.000,00. Dentro do veículo ainda estavam o aparelho celular e a carteira da vítima.

Ocorre que os criminosos não foram tão longe. Na pressa de se distanciar do local, o condutor do veículo empreendeu velocidade incompatível com a via e acabou derrapando em uma curva, vindo a colidir frontalmente com uma barraca de sorvetes e a pilastra de um supermercado.

Importante enaltecer a violência da colisão, que praticamente destruiu o veículo da vítima (conforme fotografias de fls. 29-36). É certo que poderiam ter atingido pedestres ou outros veículos – o que não ocorreu por sorte. Os assaltantes foram salvos em razão do mecanismo de defesa do automóvel (airbags), mas ficaram inicialmente desorientados.

Um guarda municipal, de folga naquela data, atuava como segurança particular do supermercado e acabou vendo o momento da colisão. Desde o início, desconfiou dos ocupantes do carro, haja vista a velocidade que imprimiam. Assim, o agente sacou a arma de fogo e se aproximou do veículo.

O assaltante que estava no banco do passageiro conseguiu abrir a porta e se evadir correndo – de modo que até o presente momento não restou identificado. O motorista, porém, foi abordado e identificado como sendo LUAN – ora réu.

Com a chegada de outros policiais, efetuou-se uma varredura no interior do veículo, momento em que foi encontrada uma arma de fogo calibre .38. O artefato estava

municiado com seis projéteis e se encontrava escondido embaixo do tapete do motorista. Pouco depois, a vítima compareceu ao local e reconheceu LUAN como sendo um dos criminosos – notadamente aquele que lhe apontou a arma de fogo e saiu conduzindo seu veículo.

Marcínio de Carvalho Junior, a vítima, prestou depoimento em Juízo e confirmou os fatos com detalhes. Relatou que, ao chegar em casa, encostou o veículo na frente do portão. Neste momento, percebeu que dois indivíduos vieram correndo da esquina. Um deles se aproximou e retirou uma arma de fogo, anunciando o assalto. Eles afirmaram que iriam entrar na casa. Explicou a eles que o seu portão não era eletrônico, de modo que precisaria abrir por dentro. O sujeito armado ficou no veículo, enquanto o outro o acompanhou até o portão de pedestres. Em um momento de distração do assaltante, Marcínio explicou ter conseguido empurrá-lo, fechando o portão logo em seguida. Ato contínuo, foi possível ouvir os criminosos levando seu carro. Diante disso, resolveu ir até um comércio na esquina, para pedir ajuda. Neste momento, um motoqueiro chegou informando que “um carro branco” havia batido próximo ao supermercado. Ao se aproximar do local indicado, percebeu que se tratava do seu carro. Um dos assaltantes – aquele que estava armado e havia assumido a condução do seu carro – já estava rendido pela polícia. O outro sujeito conseguiu se evadir. Em decorrência da colisão, houve “perda total” no veículo.

Importante mencionar que a vítima teve nova oportunidade de avistar o réu durante a audiência, oportunidade em que o reconheceu novamente como sendo um dos assaltantes.

Ronan Ferreira Neves, guarda municipal, explicou que estava em um supermercado e notou quando um veículo se aproximou em alta velocidade e efetuou uma frenagem incomum, sem conseguir evitar a colisão. Em um primeiro momento, não sabia se se tratava de um acidente comum de trânsito. Ainda assim, decidiu se aproximar com sua arma em punho e pediu para que os dois ocupantes deixassem o veículo. Um dos indivíduos empreendeu fuga rapidamente. O acusado, por sua vez, era o condutor do veículo e foi abordado. A princípio, ele negou qualquer ato ilícito. Pouco depois, um policial militar se aproximou e fez uma vistoria no veículo, vindo a encontrar um revólver calibre .38. Deste modo, solicitou apoio de outras viaturas. A vítima do roubo compareceu ao local pouco depois, tendo efetuado o pronto reconhecimento do réu como sendo um dos autores do assalto.

Carlos Alberto da Silva Junior, policial militar, relatou em Juízo que estava de serviço no quartel da PM, quando receberam uma ligação informando que um policial armado estaria tentando prender dois criminosos, nas proximidades do Supermercado Enxuto. Diligenciaram ao local e encontraram o veículo da vítima abalroado. O acusado já estava rendido e deitado no solo. Ele foi indagado e admitiu ter praticado o roubo. Uma arma de fogo foi localizada no interior do carro, embaixo do tapete do motorista. Por fim, Carlos afirmou que o acusado não apresentava quaisquer sinais de embriaguez ou de que tivesse feito uso de entorpecentes.

Marcos Wilson Costa Almeida, também policial militar, corroborou integralmente os relatos do seu parceiro de farda – inclusive quanto à confissão informal do acusado.

Conforme se nota, não há dúvidas de que o acusado tenha sido um dos autores do crime, na medida em que foi reconhecido por mais de uma vez pela vítima e foi preso no interior do veículo recém-roubado.

A própria defesa técnica não negou a participação de LUAN no crime, preferindo enaltecer sua personalidade. Para tanto, arrolou como testemunha o Sr. Renato Muniz de Andrade, o qual afirmou conhecer o réu desde 2011 e o qualificou como “um menino exemplar”.

Curiosamente, apesar de sua pouca idade, LUAN já respondeu por atos infracionais equiparados a receptação e tráfico de entorpecentes (fls. 48-51), além de ser envolvido com drogas. Considerando o seu histórico recente, além do roubo à mão armada que ora se analisa, não se compreende como o acusado possa ser descrito como “um menino exemplar”.

Ao ser interrogado em Juízo, LUAN acabou confessando sua participação no crime. Contudo, alegou não se recordar dos detalhes, já que havia feito uso de álcool e “LSD”. Afirmou que sua memória só começou a retornar quando já estava na viatura

policial.

A respeito da alegação de uso de drogas e amnésia seletiva, a defesa técnica pleiteou, em suas razões finais, a diminuição da pena do acusado em razão da "capacidade de entendimento reduzida". É evidente, porém, que não há qualquer indício desta semi-imputabilidade. A defesa jamais pleiteou a instauração de incidente específico, nem mesmo apresentou documentos aptos a comprovar o alegado vício do réu. Já os policiais ouvidos em Juízo afirmaram expressamente que o réu não apresentava sinais de ter feito uso de álcool ou drogas.

De qualquer maneira, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o uso voluntário de álcool ou drogas não retira a culpabilidade do agente em relação aos delitos praticados durante os efeitos dos entorpecentes. É a aplicação da teoria da *actio libera in causa*:

"Dada a adoção da teoria da *actio libera in causa* pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quando ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor" (STJ - AgRg no AREsp 1247201/DF, 5ª T., rel. Ministro Jorge Mussi, j. 17.05.2018).

E ainda:

"Aplica-se a teoria da *actio libera in causa*, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito" (STJ - AgInt no REsp 1548520/MG, 6ª T., rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 07.06.2016).

Já com vistas à aplicação da pena, verifico que ambas as majorantes restaram suficientemente comprovadas.

Quanto ao concurso de agentes, a vítima afirmou expressamente a existência de dois criminosos, os quais possuíam funções definidas durante o assalto. Já a testemunha Ronan confirmou ter tentado render os dois ocupantes do veículo, mas um deles conseguiu efetuar a fuga. LUAN se recusou a fornecer qualquer dado acerca do comparsa - mas isso é indiferente com relação à majoração da reprimenda.

No tocante ao uso da arma de fogo, nota-se que o artefato restou apreendido no interior do veículo, justamente embaixo do banco em que LUAN estava sentado. Isto confirma o que foi narrado pela vítima, isto é, que o réu foi o responsável por apontar o revólver durante o assalto.

De qualquer modo, a arma de fogo foi devidamente periciada e se encontrava apta para a realização de disparos, bem como os seis cartuchos que a municiava (conforme laudo de balística de fls. 123-126).

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou o delito, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelos depoimentos e reconhecimentos colhidos na instrução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR LUAN BUENO BORGES DOS SANTOS como incurso nas sanções previstas no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Em razão disso passo a dosar a pena, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade excedente à espécie. Com efeito, sua intenção era declaradamente adentrar a residência da vítima e aumentar seus ganhos ilícitos - o que envolveria outras vítimas na ação criminosa. O bem subtraído (veículo avaliado em R\$ 43.000,00) é claramente um objeto mais relevante do que o comum. O fato de o acusado ter destruído por completo a res furtiva também eleva a reprovabilidade da sua conduta.

Outros elementos, igualmente desfavoráveis, também devem ser enaltecidos. Como bem ressaltou o representante do Parquet em seus memoriais, LUAN efetuou uma fuga completamente irresponsável e perigosa, colocando em risco a vida de diversas pessoas nas ruas e no trânsito. Frise-se que a colisão ocorreu na pilastra de um supermercado - local de grande circulação de pedestres.

Quanto ao réu, apesar de não possuir tecnicamente maus antecedentes, apresenta uma

péssima conduta social e uma personalidade voltada à prática de ilícitos. Basta notar que LUAN já recebeu medidas socioeducativas por envolvimento em receptação e tráfico de drogas (fls. 48-51). Além disso, admitiu em Juízo ser usuário contumaz de substâncias ilegais.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Fazem-se presentes duas circunstâncias atenuantes previstas no artigo 65 do Código Penal: a menoridade relativa do réu (inciso I) e a confissão apresentada em Juízo (inciso III, d). Por outro lado, observo que sua confissão foi apenas parcial, na medida em que alegou “não se lembrar” de ter cometido o crime, mas apenas de ter batido o veículo. Assim, entendo suficiente a atenuação de 1/6 (um sexto) da sua reprimenda.

Inexistem circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas (inciso II, do artigo 157, §2º, do Código Penal). Desta maneira, aumento a reprimenda do réu em 1/3 (um terço).

Vislumbra-se, ainda, outra causa de aumento, desta vez em razão da utilização de arma de fogo (§2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal). Por esta razão, aumento novamente a pena do acusado, agora em 2/3 (dois terços).

A respeito da aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento, reputo ser plenamente possível, especialmente em vista do princípio constitucional da isonomia. O §2º-A do artigo 157 do Código Penal foi instituído pela Lei 13.654/18, não prevendo um intervalo de aumento; ao contrário, estabelece um aumento fixo (de 2/3) para os casos em que o agente utilizar arma de fogo.

Não é razoável crer que o legislador interprete como delitos equivalentes um roubo à mão armada e outro roubo à mão armada acrescido de concurso de pessoas. Em verdade, o intuito da reforma penal foi justamente o de aumentar a censura da lei aos casos em que o assaltante utiliza arma de fogo. Aliás, tal crime majorado passou a integrar o rol dos hediondos (conforme artigo 1º, inciso II, b, da Lei 8.072/90).

No caso dos autos, o duplo aumento se mostra justificado e necessário para a mais justa valoração da pena, na medida em que o caso concreto demonstrou maior reprovabilidade da conduta. Note-se, por exemplo, que o acusado não apenas exibiu o artefato, mas também chegou a apontar a arma de fogo em direção à vítima. Conforme verificado posteriormente, a arma estava municiada com seis projéteis íntegros. Já o concurso de agentes seria utilizado não apenas para uma rápida subtração de bens, mas para a rendição posterior da família da vítima – o que somente não ocorreu por astúcia do próprio ofendido.

Vale dizer que a aplicação de aumentos sucessivos de pena, como no caso dos autos, vem sendo considerada legítima pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

(...) A Corte de origem, ao condenar o acusado nas sanções do art. 157, §§2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do CP, aplicou, primeiro, o aumento de 1/3 (um terço), em relação ao concurso de agentes e, posteriormente, majorou a reprimenda em 2/3 (dois terços), em razão do emprego de arma de fogo. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. (...) É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito” (STJ – AgRg no AREsp 1942931/SP, 5ª T., rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.10.2021).

E ainda:

“Entende este Tribunal Superior que o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias. Precedentes. Na hipótese

em apreço, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no §2º, incisos II e VII, e no §2º-A, inciso I, ambas do art. 157 do Código Penal, uma vez que o crime de roubo foi praticado por 3 agentes, 'número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas', com emprego de arma branca e de fogo, afigurando-se correta a incidência separada e o incremento sucessivo das causas de aumento" (STJ – AgRg no HC 679706/SC, 6ª T., rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021). Assim, não havendo outras causas modificativas, fixo e torno definitiva a pena do réu em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60 do Código Penal.

Em face do que dispõem o artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal, e o artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/69, e considerando as péssimas circunstâncias judiciais verificadas, fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, uma vez que não estão presentes os requisitos legais, sobretudo em face da hediondez do ato praticado.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permanecem incólumes os motivos que ensejaram a manutenção da custódia cautelar. Conforme bem sustentado pelo representante do Parquet, a gravidade concreta do crime se mostrou sobejamente elevada, o que se confirmou pela análise probatória. Além disso, verifica-se que o réu vem praticando ilícitos penais desde a sua adolescência, de modo que a concessão de sua liberdade, neste momento, importaria riscos à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra detido.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

a) Expeça-se a guia de execução do réu ou, caso transite em julgado esta decisão somente à acusação, expeça-se guia de execução provisória, para seu devido encaminhamento ao estabelecimento prisional definido.

b) Em cumprimento ao disposto no artigo 71, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do contido no artigo 15, III, da Constituição Federal.

c) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Custas na forma da Lei.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cosmopolis, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA